

114-2學期稅務訴訟專題研究

授課教師：柯格鐘教授

論所得稅法第17條第1項第1款第4目之解釋與適用

——以申報扶養姪或甥子女之爭議案例為核心

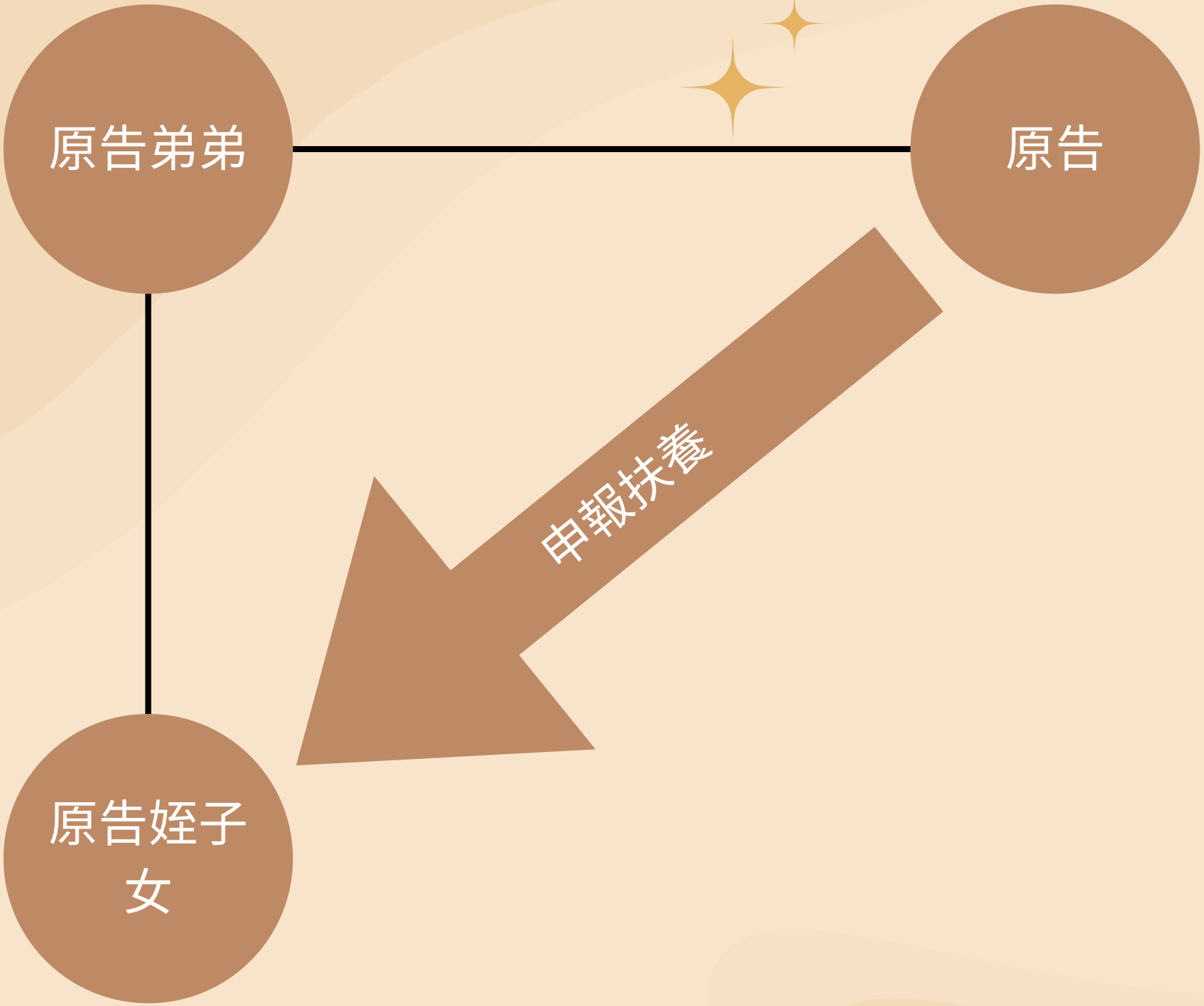
報告日期：2026年4月16日

報告人：何曜至*

*國立臺灣大學法律學系碩士班財稅法學組二年級學生，學號:R13A21073。



實例：臺灣臺中地方法院109年度稅簡字第16號判決



爭點

所得稅法第17條第1項第1款第4目

按第十四條及前二條規定計得之個人綜合所得總額，減除下列免稅額及扣除額後之餘額，為個人之綜合所得淨額：

一、免稅額：

納稅義務人按規定減除其本人、配偶及合於下列規定扶養親屬之免稅額；納稅義務人及其配偶年滿七十歲者，免稅額增加百分之五十

（四）納稅義務人其他親屬或家屬，**合於民法第一千一百十四條第四款及第一千一百二十三條第三項之規定**，未成年，或已成年而因在校就學、身心障礙或無謀生能力，**確係受納稅義務人扶養者**。



稅局見解



稅局見解

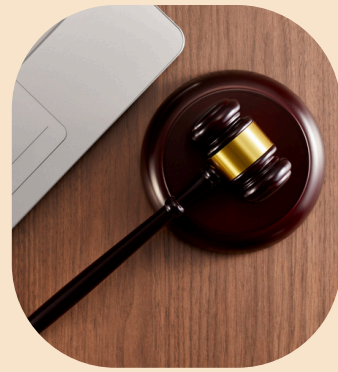


- 所得稅法有關個人綜合所得稅「免稅額」規定之適用，係以納稅義務人對特定親屬或家屬盡其法定扶養義務為前提，如欲列報「其他親屬或家屬」之免稅額時，須以永久共同生活為目的同居一家者始為家屬，且是否以永久共同生活為目的同居一家，取決於有無共同生活此一客觀事實認定。
- 法定扶養義務有先後順位之分，欲適用所得稅法第17條第1項第1款扶養親屬免稅額之規定者，自應以扶養義務順位在先者為先，亦即原則上應由父母優先扶養。
- 系爭判決中，財政部中區國稅局依上述見解，對系爭判決之原因事實進行涵攝後，認為原告不得依系爭規定減除免稅額。



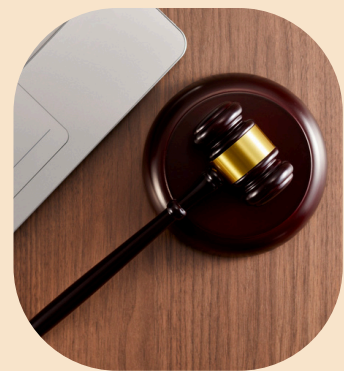
法院見解

法院見解



- 由於民法上各項強制的扶養義務導致經濟上給付能力的移轉，在稅法上必須加以反應，否則法律秩序勢必發生內在之矛盾，則有關扶養義務得喪變更之要件，諸如受扶養之要件、互負扶養義務之親屬、扶養義務人及受扶養權利人之順序、父母對未成年子女之扶養義務，自應依循民法親屬編之相關規定決之。
- 故本件有關原告與系爭受扶養人間，是否為「家長、家屬」關係、原告是否對系爭受扶養人盡其法定扶養義務，應依民法規定判斷。

法院見解



- 是故，如以「家長、家屬」關係列報扶養親屬免稅額，除須符合民法第1114條第4款及第1123條第3項「以永久共同生活之目的而同居」之要件外，另基於法秩序與價值之一體性，上揭**民法有關「父母對子女原有扶養義務」、「除非父母不能維持自己生活外，不能免除對子女原有扶養義務，而轉由他人扶養」規定**，所體現「**扶養義務不能任意轉換、讓渡**」之法秩序價值，自應一併考量，以避免納稅義務人間任意選擇列報受扶養人，以維持量能課稅與納稅公平。前述司法院釋字第415號解釋謂「.....目的在以稅捐之優惠使納稅義務人對特定親屬或家屬盡其法定扶養義務」亦在闡明此旨。
- 綜上，欲適用所得稅法第17條第1項第1款第4目之規定申報扶養免稅額，應須符合下列要件：(1) 納稅義務人與受扶養人，以永久共同生活為目的而同居一家。(2) 受扶養人有受扶養事實，且其未滿二十歲，或滿二十歲以上而因在校就學、身心障礙或無謀生能力。(3) 納稅義務人係履行法定扶養義務。
- 臺灣臺中地方法院109年度稅簡字第16號判決依上述見解，對系爭判決之原因事實進行涵攝後，認為原告不得依系爭規定減除免稅額。



學者見解

學者見解



- 有學說認為，原告在訴訟中的主張應予支持[1]。原告主張，所謂以永久共同生活為目的同居一家，並不是一種需隨時隨地不可分離的束縛，而是一種共同生活之意願、行為、及對彼此的認同及歸屬感。
- 原告並主張，適用所得稅法第17條第1項第1款第4目規定減除免稅額時，其法定要件「不」包括受扶養者之先順位扶養義務者無法扶養，被告任意增加法無明文要件，限制原告適用免稅額之權利，違反租稅法定主義。
- 該學說進一步闡述，在「以永久共同生活為目的同居一家」的要件認定上，原告與系爭受扶養人間所組成的家庭關係，雖然其中不涉及婚姻或親密伴侶關係，但可以類比為另類「通勤家庭（commuter family）」。**而稅務與司法機關認定同居一家必須是物理上同居一處，拒絕承認這樣的家庭關係，等同於國家拒絕在法律上認可原告做家庭（doing family）的實踐、家庭形構（family formation）與認同。該學說並指出，國家這樣的認定方式可能受限於以夫妻親子為中心的婚家（marital family）想像，造成對單身無子女性的歧視性排除效果，單身且未生子之女性的另類通勤家庭應該獲得法律上的承認[2]。**

[1] 陳昭如（2025），〈父母盡義務，姑姑做功德？—單身無子女性的照顧權與扶養免稅額爭議〉，《台灣法律人》，第40期，頁45-66。

[2] 陳昭如，前揭註1，頁54-58。

學者見解



- 該學說也認為，原告提出的主張，呼應了柯格鐘等稅法學者主張的租稅負擔能力說[3]。
- 該學說並認為，就平等保障而言，鼓勵扶養義務的租稅優惠論可以修正為鼓勵任何扶養義務人盡扶養義務，只要具有扶養義務者確實扶養無謀生能力者即可申報免稅額，在稅法上不須考量民法上扶養義務的順位，只要扶養義務後順位者願意且實際提供扶養，免稅額可以鼓勵高收入者盡扶養義務，符合租稅優惠論之目的。而就納稅能力說而言，負擔扶養義務者因扶養而負擔的支出，屬於現實上無法自由運用的財產，當然不應納入稅捐負擔能力的計算，並且是否物理上同居於一家之要件無法反映租稅負擔能力，故不須考慮之[4]。
- 基於上述立場，該學說認為，只要可以確定系爭判決的原告有實際提供其姪子女經濟支持，就得依系爭規定減除由系爭受扶養人而來的免稅額[5]。

[3] 陳昭如，前揭註1，頁60。

[4] 陳昭如，前揭註1，頁61-63。

[5] 陳昭如，前揭註1，頁63。



管見以為

管見以為



（一）稅捐法與民法之關係

- 本文認為，當稅捐法之規定涉及民事法之法律概念，甚至明確指出須符合民事法規定時，務必先釐清稅捐法與民法之關係。
- 有學者指出，稅捐法的整體法秩序是建立在公平分配稅捐負擔的基礎上，因此基於量能課稅原則，不能也不會只有在例外情形下，才適用量能課稅原則。也因為稅法與民法為相同位階之法規範，兩者各自追求其法規範目的，民法追求私法自治，稅法追求量能課稅，民法之私法自治原則相對於稅法之量能課稅原則並無優位性，是以，在法秩序一體性下，並沒有民法優位於稅法的情況，而應採取「稅法獨立說」，除非稅捐法本身即明白指示應適用民法規定而應依循民事法對法律概念而為解釋，稅捐法均應依量能課稅原則對法律概念而為解釋[1]。

[1] 柯格鐘（2023），《稅捐法秩序——稅捐、稅法與基本原則》，頁150-159，新學林。

管見以為



(二) 主觀淨值原則之保障範圍

- 有學者指出，主觀淨值原則之憲法基礎，係「**人性尊嚴不容侵犯**」，在「**維繫生存需求範圍**」內，國家不得課稅。學者指出，納稅義務人為扶養家庭成員，在家庭成員各自維繫生存需求所需要之範圍內所負之「法定扶養義務額」應自應稅所得額的稅基中減除[2]。
- 基於這樣的理解，本文認為在量能課稅原則具體化之主觀淨值原則底下，並非只要納稅義務人的現金支付能力因為給予親屬或家屬經濟支持而減少，這樣的經濟支持就可以被評價為主觀淨值原則欲保障的範圍，或者說主觀淨值原則欲以免稅額規定減除的範圍，而仍**須考量這樣的經濟支持是否係為了維繫親屬或家屬的人性尊嚴與維繫其生存需求**。

[2] 柯格鐘，前揭註1，頁554。

管見以為



（三）解釋論

- 首先，就「合於民法第一千一百十四條第四款及第一千一百二十三條第三項之規定」之要件而言，在稅捐法透過體系解釋而一併考察民事法觀點的情況下，此時並非基於民法優位，而是因為稅捐法規定（系爭規定）本來就有指示，所以應依循民法的判斷[3]。
- 雖然稅局與法院在系爭判決中均認為，是否以永久共同生活為目的同居一家，取決於有無共同生活、居住之客觀事實認定。但在此問題上，本文認為，基於現代社會發展，人類的生活方式與型態，相較立法者於制定民法時對「家」的想像或早期司法機關對於「家」的概念內涵之理解，應已發生不少改變。於認定何謂「以永久共同生活為目的同居一家」時，似得參考學說[4]的建議，承認通勤家庭（commuter family）的存在。

[3] 柯格鐘，前揭註10，頁155。

[4] 陳昭如（2025），〈父母盡義務，姑姑做功德？—單身無子女性的照顧權與扶養免稅額爭議〉，《台灣法律人》，第40期，頁45-66。

管見以為



(三) 解釋論

- 就「確係受納稅義務人扶養」之要件而言，則因為此時**稅捐法並沒有特別指示**應依循民法上扶養的定義，故可能在稅法上依循稅捐法的法規範目的即量能課稅原則，容許對「扶養」的概念內涵進行與民事法不完全相同的解釋。
- 本文於此欲回應前揭學說[5]，本文的觀察是，前揭學說誤解了免稅額規定之規範目的，免稅額規定之規範目的並非如前揭學說所認為的同時包含量能課稅原則以及給予租稅優惠。**免稅額規定之規範目的是如本文於前言所述，基於量能課稅原則所衍生之主觀淨值原則的具體化，反映納稅義務人之物理生存需求（基礎需要），而非為鼓勵高收入者盡扶養義務而給予租稅優惠。**

[5] 陳昭如，前揭註4。

管見以為



(三) 解釋論

- 本文亦觀察到，前揭學說誤解了量能課稅原則的意義，也未能正確理解主觀淨值原則的保障範圍。
- 本文認為，在個案事實中如果尚有民法上前順位且有扶養能力之扶養義務人存在，且有實際對受扶養人提供經濟支持的情況下，難以將後順位扶養義務人給予受扶養人之經濟支持評價為物理生存需求之保障範圍內，因為此時受扶養人的物理生存需求並非仰賴後順位扶養義務人給予之經濟支持而得以維持，毋寧是前順位扶養義務人已經完成了保障受扶養人物理生存需求之任務。

管見以為



(三) 解釋論

- 是以，在解釋論上，本文認為，就系爭判決之原因事實而言，縱系爭受扶養人物理上並未與原告同居一處，若果如原告所述，原告自受扶養人幼年時起即為受扶養人處理生活、升學、成長事務且與系爭受扶養人共同認定對方為一家人，仍容有認定系爭受扶養人與原告以永久生活為目的，共同組成一通勤家庭（commuter family）的空間。
- 但是在系爭判決之原因事實是否符合系爭規定所稱之「確係受納稅義務人扶養」的認定上，本文認為，此時尚有民法上前順位且有扶養能力之扶養義務人即系爭受扶養人之父母存在，且又讓系爭受扶養人與之同住、予以照料，故難以將後順位扶養義務人即原告給予受扶養人之經濟支持評價為物理生存需求之保障範圍內，進而認定系爭受扶養人確係受原告扶養。因為此時系爭受扶養人的物理生存需求並非仰賴原告給予之經濟支持而得以維持，毋寧是系爭受扶養人之父母已經完成了保障受扶養人物理生存需求之任務。更何況，如按照法院所認定之事實而非原告所主張的事實，原告所提供之經濟支持（匯款）是否匯往系爭受扶養人並由渠使用，仍屬不明，而難以認定原告已提供經濟支持。

管見以為



(三) 解釋論

- 故本文認為，在解釋論上，系爭判決之原因事實不符合「確係受納稅義務人扶養」之要件，所以原告不得依系爭規定以扶養系爭受扶養人為由而減除免稅額。

管見以為



(四) 立法論

- 承前所述，本文認為，前揭學說[6]所提出「只要具有扶養義務者確實扶養無謀生能力者即可申報免稅額，在稅法上不須考量民法上扶養義務的順位」之主張，在我國稅捐法秩序下，目前無法由解釋論來完成。若欲實現這樣的主張，只能考慮透過立法的方式。或許可以參照的立法例為前揭學說所提及的，**愛爾蘭法上提供單親照顧租稅抵免（Single Person Child Carer Credit, SPCCC），身為父母扶養自己的小孩及以非父母身分實際扶養小孩的單身者為「第一順位請求權人」，可以獲得一定額度的稅額扣抵（tax credit），而且可以讓與這樣的稅額扣抵權給跟小孩在該年度同住一百天以上的「第二順位請求權人」[7]。**
- 不過本文認為，在這樣的立法下，讓與扶養稅額扣抵權給跟小孩在該年度同住一百天以上的「第二順位請求權人」的設計，只能被評價為一種獎勵協助他人扶養子女之行為的稅捐優惠，與我國法秩序下免稅額的規範目的為實現主觀淨值原則並不相同。而這樣的立法設計是否妥適，也有再思考的餘地。

[6] 陳昭如，前揭註4。

[7] 陳昭如，前揭註4，頁64。



結論

本文的結論是，在我國現行法的解釋論上，在申報扶養姪或甥子女時姪或甥子女仍有具扶養能力之民法上前順位扶養義務人之情形，申報人不得依所得稅法第17條第1項第1款第4目之規定減除免稅額。但在立法論上，若立法者欲實現獎勵協助他人扶養子女之行為之政策目的，似有透過立法給予稅捐優惠的空間，但應依循稅捐優惠不得過度之原則為之。



感謝聆聽